



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES
DIREITO PROCESSUAL COLETIVO
EDILSON VITORELLI
AULA 4

ROTEIRO DE AULA

Sumário

1. Intervenção de terceiros
2. Defesa do réu
3. Provas
4. Âmbito extrajudicial

Tema: intervenção de terceiros

Intervenção de terceiros em ações coletivas

- No polo passivo, as intervenções vão seguir as mesmas regras do processo de conhecimento individual. As dúvidas estão no polo ativo.
- O CDC admite a intervenção do indivíduo no processo relativo a direitos individuais homogêneos:
 - Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor.
- Embora o Código aluda a “litisconsortes”, é difícil visualizar que essa seja a relação. Seguramente não é litisconsórcio e não há como encaixá-la em nenhuma das modalidades de intervenção. Além disso, é péssima do ponto de vista prático.
- Obs. O STJ recusou a tese de que o prazo prescricional para os indivíduos contaria a partir da publicação do edital

Amicus curiae

- A principal intervenção de terceiros cabível nas ações coletivas, quanto ao polo ativo, é o amicus curiae:
- Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.
§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.

Assistência simples

- A assistência simples ativa seria admissível na hipótese de uma entidade ter interesse jurídico no resultado do julgamento. Ex: CADE
- O professor entende que o CADE, como autarquia, seria legitimado ativo e que, querendo, poderia intervir como coautor da ação
- Art. 118. Nos processos judiciais em que se discuta a aplicação desta Lei, o Cade deverá ser intimado para, querendo, intervir no feito na qualidade de assistente.

Assistência litisconsorcial

- A lei trata como litisconsórcio ulterior a situação de outros legitimados que queiram habilitar-se no curso da ação já ajuizada. LACP, art. 5º, § 2º Fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes.
- Na dinâmica do CPC, nada impede que isso fosse considerado uma assistência litisconsorcial.
- Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.
- Coalisões institucionais: alinhamentos para que MP e defensoria sejam coautores das ações

Denúncia da lide

- Se houver hipótese de seu cabimento, no polo passivo (no ativo, seguramente, não haverá), ela poderia ser cogitada.
- Art. 125. É admissível a denúncia da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denúncia da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

- Não são conhecidos casos.
- É bom lembrar que o CDC veda a denúncia, em questões relacionadas a consumo (arts. 88 e 101, II)

Chamamento ao processo

- O art. 101, II, do CDC contém uma referência a chamamento ao processo de seguradora, que, em verdade, deveria ser de denúncia da lide:

Art. 101, II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. (o art. 80, no CPC/73, era de chamamento)

- Isso se deu para permitir que tanto a seguradora, quanto o fornecedor, respondessem perante o consumidor.
- Atualmente, o CPC adota essa possibilidade como regra geral, na própria denúncia:
Art. 128, Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva.

Veja que a utilização do chamamento ao processo e da denúncia a lide devem ser voltadas para favorecer as vítimas e não prejudicar.

- Ex. no caso de Brumadinho e Vale: a Vale alegou que a empresa que deu o laudo de estabilidade da barragem e as seguradoras deveriam ser chamadas ao processo. O MP não viu vantagem nisso, já que a Vale tinha patrimônio suficiente para responder. Portanto, a presença dessa outra parte no processo apenas prejudicaria as vítimas, já que tornaria mais complexa a causa, sendo, por isso, vedada.

Incidente de desconsideração da personalidade jurídica

- Corresponsabilização dos sócios e PJ – não é hipótese de desconsideração
- Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

- Art. 134. O incidente de desconconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
 § 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.
 § 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
 § 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.
 § 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconconsideração da personalidade jurídica.
- Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.
- Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.
 Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.
- Art. 137. Acolhido o pedido de desconconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.

Tema: Defesa do réu

Defesa do réu

- A defesa do réu transcorre do mesmo modo que no CPC. O prazo de contestação é de 15 dias. Há, contudo, duas regras especiais:
- Ação Popular, art. 7º, IV - O prazo de contestação é de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 20 (vinte), a requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção de prova documental, e será comum a todos os interessados, correndo da entrega em cartório do mandado cumprido, ou, quando for o caso, do decurso do prazo assinado em edital.

Defesa do réu – improbidade

- Art. 17, § 6º A petição inicial observará o seguinte: [\(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada; [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas,

observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos [arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015](#) (Código de Processo Civil). [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 6º-A O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias, nos termos dos [arts. 294 a 310 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015](#) (Código de Processo Civil) [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#) [\(Vide ADIN 7043\)](#)

§ 6º-B A petição inicial será rejeitada nos casos do [art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015](#) (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 7º Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 (trinta) dias, iniciado o prazo na forma do [art. 231 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015](#) (Código de Processo Civil). [\(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 9º-A Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação caberá agravo de instrumento. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 10-A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 (noventa) dias. [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

§ 10-B. Oferecida a contestação e, se for o caso, ouvido o autor, o juiz: [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

I - procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade; [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

II - poderá desmembrar o litisconsórcio, com vistas a otimizar a instrução processual. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 10-C. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#) [\(Vide ADIN 7043\)](#)

§ 10-D. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 10-E. Proferida a decisão referida no § 10-C deste artigo, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 10-F. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que: [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

I - condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial; [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

II - condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 11. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. [\(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

- Além do tema 1.199, essas ADIs questionam diversos dispositivos alterados da improbidade, notadamente:
- Legitimidade do MP e atuação da PJ de direito público lesada (inclusive a regra de transição para o MP deliberar em 1 ano se continua ou não com as ações anteriores)
- Papel da assessoria jurídica na defesa do réu (art. 17, § 20. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder ação por improbidade administrativa, até que a decisão transite em julgado).
- Todo o art. 17-B (ANPC)

Decisão

- O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação direta para: (a) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do caput e dos §§ 6º-A e 10-C do art. 17, assim como do caput e dos §§ 5º e 7º do art. 17-B, da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei 14.230/2021, de modo a restabelecer a existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa e para a celebração de acordos de não persecução civil; (b) declarar a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do § 20 do art. 17 da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, no sentido de que não existe "obrigatoriedade de defesa judicial"; havendo, porém, a possibilidade dos órgãos da Advocacia Pública autorizarem a realização dessa representação judicial, por parte da assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia

Intervenção móvel

- Lei da ação popular
- A Lei trouxe como réu: todas as pessoas, tanto a PJ que o agente agiu em nome, quanto o próprio agente
- Veja que a PJ acaba por ter uma posição ambígua, já que tem interesse em buscar o reparo pelo ato (vítima) quanto em se defender, visto a imputação do ato (réu)
- Portanto, três opções foram dadas pela Lei: abster-se, contestar ou atuar junto ao autor
- Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. § 3º A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente.

- Improbidade: Art. 17, § 14. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo.

Tema: Provas

Instrução

- A fase probatória das ações coletivas segue como previsto no CPC:
- Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
- Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
- Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
- Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

Ônus da prova

- Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.
- Obs. Diferença entre ônus e dever: quem deixa de praticar ônus não pratica ato ilícito, mas apesar de lícito gera uma consequência ruim para si. Quem viola dever pratica ato ilícito, sujeito a sanção.

- O CDC foi uma das primeiras normas que trouxe a possibilidade de inversão e facilitação dos meios de produção de prova
- O CPC trouxe a possibilidade de negócio processual e que a inversão deveria ocorrer no saneamento. Ademais, se a dificuldade for recíproca, a inversão não pode ocorrer.
- Note que a inversão do ônus da prova pelo CPC é mais difícil de se concretizar, diante dos requisitos exigidos. Lembre-se que o sistema começou a olhar para a dificuldade x facilidade na produção da prova.
- Por isso, em âmbito coletivo, os tribunais têm decidido pela aplicação da inversão do ônus da prova do CDC (facilitação do ônus em favor da coletividade)

Bloco 2

Inversão do ônus em favor da coletividade

- Aplica-se a inversão do ônus da prova do CDC (não do CPC)
- "o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação" (STJ, REsp, 1.253.672/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/08/2011).VI. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 691.589/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 27/09/2016)

Conclusão válida mesmo que não seja matéria de consumo

- "não se pode deixar de ter em conta os princípios que regem o direito ambiental (precaução, prevenção e reparação), principalmente, para a hipótese, o Princípio da Precaução, no qual o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental negativo".

"E ainda que se leve em consideração o caráter público do bem jurídico tutelado, outra não seria a conclusão de que alguns dos direitos do consumidor também devem ser estendidos aos autores dessas ações, porquanto, indiretamente, buscam reparar o patrimônio coletivo, consubstanciado no meio ambiente".

"Assim, deve-se recorrer, por analogia, ao artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova pelo juiz, não somente em prol dos autores, mas também pela coletividade, porquanto esta tem o direito de saber se houve ou não danos ao meio ambiente". (AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

- **súmula 618 do STJ**, aprovada em 24 de outubro de 2019: “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”,

Custo da prova – Tema 510, STJ

- Considerando que não se aplica no Brasil a ideia de ganho com o processo coletivo, não seria justo que o legitimado coletivo arcasse com algum ônus em caso de perda no processo.
- Contudo, ainda há controvérsias quanto a arcar com o custo da prova pericial, sendo esta extremamente cara no processo coletivo
- Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), **a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas.**
REsp 1253844/SC

Custo da prova

- PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PELO MP. IMPOSSIBILIDADE.PRECEDENTES.1. É pacífico neste Tribunal Superior que, nas ações em que o MP atua em prol da sociedade, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e nenhuma outra despesa, salvo comprovada má-fé.2. O acolhimento dos embargos de declaração não enseja modificação dos demais fundamentos do acórdão recorrido. De modo que deve ser mantido o entendimento de que é possível utilizar verba do Fundo Especial de Reparação de Interesses Difusos Lesados para que haja o pagamento dos honorários periciais.Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.(EDcl no AgRg no REsp 1423840/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 09/05/2016)
- PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO AUTOR. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. HONORÁRIOS PERICIAIS.ADIANTAMENTO PELA PARTE DEMANDADA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGO DEVIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 232/STJ.1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, se, por um lado, a parte autora está dispensada do adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas em ações civis públicas (art. 18 da Lei n. 7.347, de 1985), por outro, não cabe à parte demandada antecipar os honorários periciais, quando a prova não for por ela requerida. Em casos como este, o STJ orienta-se no sentido de que o encargo financeiro para a realização da prova pericial deve recair sobre a Fazenda Pública a que o Ministério Público estiver vinculado, por meio da aplicação analógica da Súmula 232/STJ.2. A questão foi analisada sob o prisma de que a prova pericial foi

postulada pela parte autora da ação civil pública. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1420152/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014)

- ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESPESA PROCESSUAL. CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO DO RÉU. ADIANTAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 18 DA LEI N. 7.347/1985. ÔNUS CONFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. 1. O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a isenção ao adiantamento dos honorários periciais conferida ao Ministério Público (art. 18 da Lei nº 7.347/85) não pode obrigar à realização do trabalho gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas (arts. 19 e 20 do CPC). Adiantamento dos honorários periciais suportados pela Fazenda Pública." (v.g.: REsp 1.188.803/RN, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 21/05/2010). Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 15/08/2011; decisão monocrática: REsp 1126190, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 31/08/2010. 2. No caso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em dissonância com entendimento desta Corte, ao concluir que o Ministério Público deve pagar previamente pelas despesas necessárias para a publicação do edital para intimação do réu, na medida em que o art. 18 da Lei da Ação Civil Pública o isenta do adiantamento de tais custas, competindo à Fazenda Pública adiantá-las. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1168893/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 21/03/2014)

Manutenção do entendimento, pós-CPC

- "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.253.844/SC (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 17/10/2013), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/2015), firmou o entendimento de que, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, pois não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, in verbis: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito". No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.702.151/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 27/6/2018; AgInt no REsp 1.426.996/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 19/3/2018; AgInt no REsp 1.420.102/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 30/03/2017; REsp 1.582.602/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 2/9/2016; AgRg no AREsp 600.484/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015.
- 3. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil" (STJ, RMS 55.476/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de

19/12/2017). Em igual sentido: STJ, AgInt no RMS 56.454/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 20/6/2018.

- PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PREVALÊNCIA DO REGIME ESPECIAL PREVISTO NA LEI N. 7.347/1985. ENCARGO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, cumpre à Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, haja vista que as disposições contidas na Lei n. 7.347/1985 são especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, estando mantida a orientação firmada no julgamento do REsp 1.253.844/SC, sob o rito dos recursos repetitivos.

2. Para que esteja caracterizada a violação da cláusula de reserva de plenário, é imprescindível que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu na situação em tela. Precedentes do STF.

3. No caso, não houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 91, § 5º, do CPC/2015, mas o reconhecimento da prevalência do regime processual previsto na Lei n. 7.347/1985, na linha dos precedentes desta Corte Superior, considerando-se o microsistema normativo aplicável à tutela dos direitos coletivos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 58.313/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

Obs: decisão monocrática do STF

- STF, **ACO 1560 / MS**, rel. Lewandowski, monocrática:

A respeito do custeio da perícia nas ações coletivas propostas pelo Ministério Público, observo que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no REsp 1.253.844 / SC, julgado em 13/3/2013, portanto, sob a vigência do antigo Código de Processo Civil, é o refletido na ementa do julgado: “Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas”. Destaco que, a despeito da vigência do novo Código de Processo Civil, o entendimento fixado no Recurso Repetitivo acima firmado mantém-se incólume. “Na forma da jurisprudência, ‘não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil’ (STJ, RMS 55.476/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017).

- Monocrática de mesmo teor: ARE 1.283.040
- No início de 2026, nenhum dos dois agravos internos contra essa decisão haviam sido julgados (há votação sobre essa decisão monocrática em curso – somente um voto até o momento dessa aula)
- Por enquanto a situação segue sendo resolvida pelo tema 510 do STJ
- O professor entende que se a posição do STF seguir a ideia acima, da decisão monocrática, haverá grave problema no sistema processual coletivo, já que haverá a frustração do sistema processual coletivo por falta de dinheiro por parte do legitimado para custear perícias. Ademais, esse precedente seria aplicado, além do MP, para as defensorias
- Ora, como todos sabemos, propor ações civis públicas, sobretudo contra as Fazendas Públicas respectivas, é uma das principais atribuições dos Ministérios Públicos em nosso sistema processual. Assim, parece-me inexorável reconhecer que o dispositivo foi redigido para vigorar também no processo coletivo, provocando uma releitura do art. 18 da Lei da Ação Civil Pública para conferir maior responsabilidade ao *Parquet* no ingresso das ações coletivas, por meio de incentivos financeiros voltados a esta finalidade.
- Outrossim, o NCPC disciplinou o tema de forma minudente, tendo instituído regime legal específico e observado que o Ministério Público ostenta capacidade orçamentária própria, tendo, ainda, fixado prazo razoável para o planejamento financeiro do órgão.
- Destaco que o fortalecimento do processo coletivo brasileiro passa, necessariamente, pela maior equiparação do poder das partes, pela melhor calibração dos incentivos para o agir responsável e pelo fortalecimento da atuação dos agentes privados, como forma de estimular a advocacia a envolver-se e a comprometer-se com este ramo da ciência processual, que é mais condizente com as necessidades atuais da burocratizada e complexa sociedade brasileira.
- Defeitos flagrantes da argumentação.

Afetação do tema 1382, rel. Moraes

“definir a possibilidade ou não de o Ministério Público ser condenado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios ante (a) o seu papel constitucional de defesa do patrimônio público, que deve exercê-lo com autonomia, independência e imparcialidade; e (b) o fato de que, quando vencedor na demanda, ao Parquet é vedado o recebimento de custas e honorários”.

Caso: MPSP condenado em sucumbência em razão de uma execução desfeita. Tese: “Afirma que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “não se admite a condenação do Ministério Público ao pagamento de custas e despesas processuais, nem tampouco em honorários advocatícios, conforme previsto, como regra geral, no art. 85 e seus §§, do CPC”, pois “se o Parquet não pode receber tais encargos quando vencedor, por simetria, lógica processual e razoabilidade, não pode pagá-los quando vencido” (Doc. 19, fl. 9).

Assim, conclui que “nos casos de improcedência da ação, o Parquet, em nenhuma hipótese, poderá ser condenado a pagar honorários advocatícios e/ou custas e emolumentos - assim como também jamais poderá recebê-los”

Obs. considerando que o principal papel da sucumbência é incentivar a litigância responsável e o fato de os legitimados coletivos não ganharem nada com as ações coletivas, não faria sentido pagar quando houve sucumbência – esse fator geraria o desequilíbrio e levaria a falta de incentivo em litigar em questões sociais importantes

Prova coletiva e processo individual

- Possibilidade de utilização de provas produzidas coletivamente em processos individuais, a título de prova emprestada (art. 372).
- Cabe observar que essa utilização é lícita ainda que o processo coletivo seja julgado improcedente.
- Isso significa a possibilidade de pensar em uma produção de provas em processo coletivo com o propósito de subsidiar as demandas individuais.

Produção antecipada de prova e processo coletivo (Discovery)

- Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:
 - I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;
 - II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;
 - III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Tema: âmbito extrajudicial

Inquérito Civil Público

- Em realidade, boa parte da instrução das ações civis públicas propostas pelo Ministério Público acaba ocorrendo extrajudicialmente, nos autos dos inquéritos civis públicos.
- Obs. o STF estende o poder requisitório abaixo para as defensorias, mas não abrange o crime do art. 10. Ainda que a defensoria possa abrir um procedimento com “cara” de inquérito civil, o crime do art. 10 não é aplicável em razão de sua parte final prever expressamente o MP
- Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, a serem fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis.
- Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público.

O inquérito civil

- É o procedimento administrativo, de caráter investigatório, cujo objetivo é formar o convencimento do membro do Ministério Público quanto ao ajuizamento da ação, produzindo elementos de convicção que sustentem a sua propositura.
- À semelhança do inquérito policial, não existe propriamente contraditório no IC, mas há várias normas, nos diversos ramos do Ministério Público, destinadas a garantir sua tramitação regular.
- Além disso, o CNMP editou a Resolução 23/2007, que dispõe sobre a tramitação do Inquérito Civil no âmbito do Ministério Público
- Atente-se que ainda que possa haver participação do investigado, essa participação não equivale a uma garantia do contraditório
- Salvo em caso de procedimento sigiloso, não há vantagem na não participação do investigado, já que quanto mais esse participa, mais se reforça a prova produzida
- O professor defende a ideia de que o ICP deve estar disponível ao investigado, ainda que não seja juntado no processo. Note que o ICP é procedimento possível, mas não exigido para a propositura de ações pelo MP

Res 23/2007, CNMP

- Art. 1º O inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais.

Parágrafo único. O inquérito civil não é condição de procedibilidade para o ajuizamento das ações a cargo do Ministério Público, nem para a realização das demais medidas de sua atribuição própria.

- Art. 2º O inquérito civil poderá ser instaurado:

I – de ofício;

II – em face de requerimento ou representação formulada por qualquer pessoa ou comunicação de outro órgão do Ministério Público, ou qualquer autoridade, desde que forneça, por qualquer meio legalmente permitido, informações sobre o fato e seu provável autor, bem como a qualificação mínima que permita sua identificação e localização;

III – por designação do Procurador-Geral de Justiça, do Conselho Superior do Ministério Público, Câmaras de Coordenação e Revisão e demais órgãos superiores da Instituição, nos casos cabíveis.

§ 1º O Ministério Público atuará, independentemente de provocação, em caso de conhecimento, por qualquer forma, de fatos que, em tese, constituam lesão aos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º desta Resolução, devendo cientificar o membro do Ministério Público que possua atribuição para tomar as providências respectivas, no caso de não a possuir.

§ 2o No caso do inciso II, em sendo as informações verbais, o Ministério Público reduzirá a termo as declarações. Da mesma forma, a falta de formalidade não implica indeferimento do pedido de instauração de inquérito civil, salvo se, desde logo, mostrar-se improcedente a notícia, atendendo-se, na hipótese, o disposto no artigo 5o desta Resolução.

§ 3o O conhecimento por manifestação anônima, justificada, não implicará ausência de providências, desde que obedecidos os mesmos requisitos para as representações em geral, constantes no artigo 2o, inciso II, desta Resolução.

- Obs. Note abaixo o procedimento preliminar/procedimento preparatório: visa complementar informações para a instauração do ICP:

§ 4o O Ministério Público, de posse de informações previstas nos artigos 6o e 7o da Lei nº 7.347/85 que possam autorizar a tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1o desta Resolução, poderá complementá-las antes de instaurar o inquérito civil, visando apurar elementos para identificação dos investigados ou do objeto, instaurando procedimento preparatório.

§ 7o Vencido este prazo, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil.

- Representação com poucos elementos – notícia de fato (NF) ou procedimento preparatório (PP) (RESOLUÇÃO No 174, DE 4 DE JULHO DE 2017.)

- Para estruturar uma investigação de um futuro ICP, a ordem seria a seguinte: NF → PP → ICP (atente-se que não é obrigatória a ordem, já que há possibilidade de uma NF ir direto para o ICP)

- NF (30 dias prorrogáveis até por até 90 dias -uma prrogação-) e PP possuem prazo fatal

- O ICP possui prazo prorrogável

- o arquivamento da NF é informal, não necessitando de homologação do órgão superior. Pode haver recurso por parte de quem representou a NF e, nesse caso, haverá homologação

- Art. 3o Caberá ao membro do Ministério Público investido da atribuição para propositura da ação civil pública a responsabilidade pela instauração de inquérito civil.

Parágrafo único. Eventual conflito negativo ou positivo de atribuição será suscitado, fundamentadamente, nos próprios autos ou em petição dirigida ao órgão com atribuição no respectivo ramo, que decidirá a questão no prazo de trinta dias.

- Obs: o STF decidiu que o conflito de atribuições entre MPs diferentes é resolvido pelo CNMP. Mudou a decisão que estava as Ações Cíveis Originárias (ACO) 924 e 1394

- Art. 6o A instrução do inquérito civil será presidida por membro do Ministério Público a quem for conferida essa atribuição, nos termos da lei.

§ 8º As notificações, requisições, intimações ou outras correspondências expedidas por órgãos do Ministério Público da União ou pelos órgãos do Ministério Público dos Estados, destinadas a instruir inquérito civil ou procedimento preparatório observarão o disposto no artigo 8º, § 4º, da Lei Complementar nº 75/93, no artigo 26, § 1º, da Lei nº 8.625/93 e, no que couber, no disposto na legislação estadual, devendo serem encaminhadas no prazo de dez (10) dias pelo respectivo Procurador-Geral, não cabendo a este a valoração do contido no expediente, podendo deixar de encaminhar aqueles que não contenham os requisitos legais ou que não empreguem o tratamento protocolar devido ao destinatário.

§ 10 Todos os ofícios requisitórios de informações ao inquérito civil e ao procedimento preparatório deverão ser fundamentados e acompanhados de cópia da portaria que instaurou o procedimento ou da indicação precisa do endereço eletrônico oficial em que tal peça esteja disponibilizada. (Redação dada pela Resolução nº 59, de 27 de julho de 2010)

§ 11. O defensor constituído nos autos poderá assistir o investigado durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do seu depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos.

- Art. 7o Aplica-se ao inquérito civil o princípio da publicidade dos atos, com exceção dos casos em que haja sigilo legal ou em que a publicidade possa acarretar prejuízo às investigações, casos em que a decretação do sigilo legal deverá ser motivada.
- Art. 8o Em cumprimento ao princípio da publicidade das investigações, o membro do Ministério Público poderá prestar informações, inclusive aos meios de comunicação social, a respeito das providências adotadas para apuração de fatos em tese ilícitos, abstendo-se, contudo de externar ou antecipar juízos de valor a respeito de apurações ainda não concluídas.
- Art. 9o O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público, à Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.
- Art. 9o-A Após a instauração do inquérito civil ou do procedimento preparatório, quando o membro que o preside concluir ser atribuição de outro Ministério Público, este deverá submeter sua decisão ao referendo do órgão de revisão competente, no prazo de 3 (três) dias.

- Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório.

§ 1º Os autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, juntamente com a promoção de arquivamento, deverão ser remetidos ao órgão de revisão competente, no prazo de três dias, contado da comprovação da efetiva cientificação pessoal dos interessados, através de publicação na imprensa oficial ou da lavratura de termo de afixação de aviso no órgão do Ministério Público, quando não localizados os que devem ser cientificados.

§ 2º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do órgão de revisão competente, na forma do seu Regimento Interno.

§ 3º Até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público ou da Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, para que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as pessoas co-legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou do procedimento preparatório

§ 4º Deixando o órgão de revisão competente de homologar a promoção de arquivamento, tomará uma das seguintes providências:

I – converterá o julgamento em diligência para a realização de atos imprescindíveis à sua decisão, especificando-os e remetendo os autos ao membro do Ministério Público que determinou seu arquivamento, e, no caso de recusa fundamentada, ao órgão competente para designar o membro que irá atuar; (Redação dada pela Resolução nº 143, de 14 de junho de 2016)

II – deliberará pelo prosseguimento do inquérito civil ou do procedimento preparatório, indicando os fundamentos de fato e de direito de sua decisão, adotando as providências relativas à designação, em qualquer hipótese, de outro membro do Ministério Público para atuação.

- Art. 11. Não oficiará nos autos do inquérito civil, do procedimento preparatório ou da ação civil pública o órgão responsável pela promoção de arquivamento não homologada pelo Conselho Superior do Ministério Público ou pela Câmara de Coordenação e Revisão, ressalvada a hipótese do art. 10, § 4º, I, desta Resolução.

- Há ainda o procedimento administrativo (PA):

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 8º O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a:

I – acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;

II – acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;

III – apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;

IV – embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil. Parágrafo único. O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico.

Art. 9º O procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil.

Art. 10. Se no curso do procedimento administrativo surgirem fatos que demandem apuração criminal ou sejam voltados para a tutela dos interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, o membro do Ministério Público deverá instaurar o procedimento de investigação pertinente ou encaminhar a notícia do fato e os elementos de informação a quem tiver atribuição.

Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos

Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de remessa dos autos para homologação do arquivamento.

Art. 13. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, previsto no inciso III do art. 8º, o noticiante será cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1º A cientificação será realizada, preferencialmente, por correio eletrônico.

§ 2º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento administrativo ter sido instaurado em face de dever de ofício.

§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais, que deverão ser remetidos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, para apreciação, caso não haja reconsideração.

§ 4º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo.

Requisição de documentos solicitados por outros legitimados

- LAP, Art. 7º A ação obedecerá ao procedimento ordinário, previsto no Código de Processo Civil, observadas as seguintes normas modificativas:

I - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

b) a requisição, às entidades indicadas na petição inicial, dos documentos que tiverem sido referidos pelo autor (art. 1º, § 6º), bem como a de outros que se lhe afigurem necessários ao esclarecimento dos fatos, ficando prazos de 15 (quinze) a 30 (trinta) dias para o atendimento.

§ 2º Se os documentos e informações não puderem ser oferecidos nos prazos assinalados, o juiz poderá autorizar prorrogação dos mesmos, por prazo razoável.

Alternativa – produção antecipada de prova do CPC

- Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

- I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;
- II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;
- III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Vantagens do ICP em relação aos outros meios:

- Crime do art. 10 que induz a cooperação com o ICP maior do que a cooperação com outros procedimentos
- Inicia o contato do MP com o investigado, abrindo espaço propício para a celebração de acordo (TAC)

Bloco 4

Solução extrajudicial do conflito: o compromisso de ajustamento de conduta

- A solução extrajudicial do conflito se tornou, ao longo dos anos, a prioridade do Ministério Público no processo coletivo. A demora na tramitação do processo coletivo e a dificuldade de execução das decisões levaram a essa priorização.
- Obs. art. 784 do CPC traz que o instrumento de acordo referendado pelo MP é título jurídico extrajudicial (seja TAC ou outro nome)
- TAC é um acordo que visa a autocomposição para evitar que haja decisão de heterocomposição
- Ministério Público resolutivo X Ministério Público demandista.
- LACP, Art. 5º, § 6º Os **órgãos públicos** legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.
 - Note que o TAC pode ser feito por outros órgãos, além do MP (diferente do ICP, que é exclusivo do MP)
- Polêmica: no caso acordos coletivos dos planos econômicos, o STF aceitou acordo em ACP feito por associações.
 - a doutrina entende de forma diversa (somente órgãos públicos legitimados podem celebrar o TAC)
 - no caso da ADPF 68 o STF trouxe a ressalva de que não é precedente para outros casos

O Compromisso de ajustamento de conduta (TAC) na Res. 179/2017, CNMP

- Art. 1º O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às exigências legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da celebração.

§ 1º Não sendo o titular dos direitos concretizados no compromisso de ajustamento de conduta, não pode o órgão do Ministério Público fazer concessões que impliquem renúncia aos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, cingindo-se a negociação à interpretação do direito para o caso concreto, à

especificação das obrigações adequadas e necessárias, em especial o modo, tempo e lugar de cumprimento, bem como à mitigação, à compensação e à indenização dos danos que não possam ser recuperados.

- Veja que a Resolução adota um conceito restritivo de TAC

- Conceito formalista

- o Professor entende o TAC deveria ser cabível desde que ele configure tutela adequada do direito material violado

- Art. 2º No exercício de suas atribuições, poderá o órgão do Ministério Público tomar compromisso de ajustamento de conduta para a adoção de medidas provisórias ou definitivas, parciais ou totais.

Parágrafo único. Na hipótese de adoção de medida provisória ou parcial, a investigação deverá continuar em relação aos demais aspectos da questão, ressalvada situação excepcional que enseje arquivamento fundamentado.

- Art. 3º O compromisso de ajustamento de conduta será tomado em qualquer fase da investigação, nos autos de inquérito civil ou procedimento correlato, ou no curso da ação judicial, devendo conter obrigações certas, líquidas e exigíveis, salvo peculiaridades do caso concreto, e ser assinado pelo órgão do Ministério Público e pelo compromissário.

§ 4º Na fase de negociação e assinatura do compromisso de ajustamento de conduta, poderão os compromissários ser acompanhados ou representados por seus advogados, devendo-se juntar aos autos instrumento de mandato.

- Art. 4º O compromisso de ajustamento de conduta deverá prever multa diária ou outras espécies de cominação para o caso de descumprimento das obrigações nos prazos assumidos, admitindo-se, em casos excepcionais e devidamente fundamentados, a previsão de que esta cominação seja fixada judicialmente, se necessária à execução do compromisso.

- Art. 5º As indenizações pecuniárias referentes a danos a direitos ou interesses difusos e coletivos, quando não for possível a reconstituição específica do bem lesado, e as liquidações de multas deverão ser destinadas a fundos federais, estaduais e municipais que tenham o mesmo escopo do fundo previsto no art. 13 da Lei no 7.347/1985.

§ 1º Nas hipóteses do caput, também é admissível a destinação dos referidos recursos a projetos de prevenção ou reparação de danos de bens jurídicos da mesma natureza, ao apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção aos direitos ou interesses difusos, a depósito em contas judiciais ou, ainda, poderão receber destinação específica que tenha a mesma finalidade dos fundos previstos em lei ou esteja em conformidade com a natureza e a dimensão do dano.

§ 2º Os valores referentes às medidas compensatórias decorrentes de danos irreversíveis aos direitos ou interesses difusos deverão ser, preferencialmente, revertidos em proveito da região ou pessoas impactadas.

- Art. 7o O Órgão Superior de que trata o art. 6o dará publicidade ao extrato do compromisso de ajustamento de conduta em Diário Oficial próprio ou não, no site da instituição, ou por qualquer outro meio eficiente e acessível, conforme as peculiaridades de cada ramo do Ministério Público, no prazo máximo de quinze dias, a qual deverá conter: (...)
- Art. 8o No mesmo prazo mencionado no artigo anterior, o Órgão Superior providenciará o encaminhamento ao Conselho Nacional do Ministério Público de cópia eletrônica do inteiro teor do compromisso de ajustamento de conduta para alimentação do Portal de Direitos Coletivos, conforme disposto na Resolução Conjunta CNJ/CNMP, no 02, de 21 de junho de 2011, que institui os cadastros nacionais de informações de ações coletivas, inquéritos e termos de ajustamento de conduta.
- Art. 9o O órgão do Ministério Público que tomou o compromisso de ajustamento de conduta deverá diligenciar para fiscalizar o seu efetivo cumprimento, valendo-se, sempre que necessário e possível, de técnicos especializados. Parágrafo único. Poderão ser previstas no próprio compromisso de ajustamento de conduta obrigações consubstanciadas na periódica prestação de informações sobre a execução do acordo pelo compromissário.
- Art. 10 As diligências de fiscalização mencionadas no artigo anterior serão providenciadas nos próprios autos em que celebrado o compromisso de ajustamento de conduta, quando realizadas antes do respectivo arquivamento, ou em procedimento administrativo de acompanhamento especificamente instaurado para tal fim.
 - o TAC nunca é celebrado solto, sempre está vinculado a algum procedimento (IC, procedimento administrativo para acompanhamento, etc.)
 - Quando o procedimento for arquivado, será submetido ao órgão superior
 - Portanto, órgão superior não precisa autorizar o TAC, mas acabará por fiscalizar todo o procedimento no momento do arquivamento
 - Em alguns locais, entende-se que o órgão superior deve homologar o TAC, para evitar que, no momento do arquivamento, haja discordância e negativa de arquivamento. Para evitar isso, alguns membros adotam a homologação em juízo
- Art. 11 Descumprido o compromisso de ajustamento de conduta, integral ou parcialmente, deverá o órgão de execução do Ministério Público com atribuição para fiscalizar o seu cumprimento promover, no prazo máximo de sessenta dias, ou assim que possível, nos casos de urgência, a execução judicial do respectivo título executivo extrajudicial com relação às cláusulas em que se constatar a mora ou inadimplência.

Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo poderá ser excedido se o compromissário, instado pelo órgão do Ministério Público, justificar satisfatoriamente o descumprimento ou reafirmar sua disposição para o

cumprimento, casos em que ficará a critério do órgão ministerial decidir pelo imediato ajuizamento da execução, por sua repactuação ou pelo acompanhamento das providências adotadas pelo compromissário até o efetivo cumprimento do compromisso de ajustamento de conduta, sem prejuízo da possibilidade de execução da multa, quando cabível e necessário.

- Art. 12 O Ministério Público tem legitimidade para executar compromisso de ajustamento de conduta firmado por outro órgão público, no caso de sua omissão frente ao descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo da adoção de outras providências de natureza civil ou criminal que se mostrarem pertinentes, inclusive em face da inércia do órgão público compromitente.
 - Esse dispositivo traz certa insegurança ao procedimento coletivo, pois pode ocorrer de o MP executar um TAC que ainda teria solução extrajudicial pelo órgão originário
 - Ademais, outros legitimados entendem pela legitimação de executar TAC do MP
 - veja que há dois problemas principais nisso: a possibilidade de se criar vários balcões de negociações e de um legitimado acabar por frustrar a estratégia de outro
- Obs. art. 784 do CPC
 - Basta que haja um acordo firmado pelo MP para que se tenha a possibilidade de este ter força executiva
 - Portanto, não necessita ter o nome de TAC para ter essa força executiva (basta assinatura do MP e do obrigado)
 - Ex. atas de reunião
- Art. 21 - O compromisso de ajustamento de conduta deverá conter:
 - I - nome e qualificação do responsável;
 - II - descrição das obrigações assumidas;
 - III - prazo para cumprimento das obrigações;
 - IV - fundamentos de fato e de direito;
 - V - previsão de multa cominatória no caso de descumprimento.

§ 1º - Deve haver motivação quanto à adequação das obrigações, dos prazos e das condições estipuladas no compromisso.

§ 2º - Em caso de direitos coletivos, sempre que possível, os titulares desses direitos serão ouvidos.

§ 3º - O compromisso de ajustamento de conduta é título executivo, nos termos do artigo 5º, § 6º, da Lei no 7.347/85 e do artigo 585, VIII do Código de Processo Civil.

§ 4º - Salvo previsão em contrário, o início da eficácia do compromisso será a data de sua celebração.

§ 5º - Firmado o compromisso de ajuste, o membro do Ministério Público comunicará a Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e ao representante, quando for o caso.

§ 6º - Caberá ao órgão do Ministério Público fiscalizar a execução do compromisso de ajustamento.

§ 7º - A multa cominatória é exigível a partir do descumprimento do compromisso de ajustamento de conduta, independentemente do cumprimento da obrigação principal.

§ 8º - Cumpridas as disposições do compromisso de ajustamento de conduta, o membro do Ministério Público promoverá o arquivamento do procedimento administrativo ou do inquérito civil respectivo, remetendo-o, na forma do art. 17, § 2o, à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.

Polêmica: TAC é transação?

- O TAC é, seguramente, uma forma de autocomposição. O problema é saber se ele é uma transação, ou seja, se envolve concessões recíprocas. A doutrina se divide.
- Há quem diga que o TAC é uma forma de reconhecimento, pois não envolve concessões recíprocas, apenas o reconhecimento, pelo compromissário, de obrigações legais, tendo em vista que os direitos coletivos são indisponíveis.
- Há quem defenda que é uma transação.

Problema: multiplicidade de legitimados

- O que acontece se um legitimado firma um TAC e outro não concorda?
- Posição 1: O TAC vincula apenas o legitimado que firmou o compromisso, não os demais.
- Posição 2: O TAC constitui uma garantia mínima. Nada impede que outros legitimados, ou o próprio que assinou o TAC, ajuízem ACP pedindo outras reparações, para além do TAC.
- Posição 3: O TAC vincula todos os legitimados, que poderiam ingressar com ação anulatória do ato jurídico, cumulada com o novo pedido.
- Note que nas duas primeiras posições há preservação da coletividade evitando TAC ruim
- Na posição 3 o TAC não pode ser ignorado (a anulação do TAC é questão prejudicial para novo pedido, não importando o legitimado)
- A doutrina atual tende a favorecer essa última posição, pois esta é a posição que traz segurança jurídica ao TAC
- STJ tem decisão no sentido da não vinculação dos indivíduos pelo TAC (MPF e INSS fizeram acordo para cronograma de benefícios; interessados passaram a judicializar sem respeitar o cronograma. STJ entendeu que o acordo não vincula o indivíduo que não participou)
- Se o TAC tiver previsão de prestação individual, o indivíduo poderá executar individualmente esta prestação (ex. direito individual homogêneo)
 - Se o TAC previr esquema de pagamento em que o indivíduo não se enquadra: o STJ está discutindo essa perspectiva em acordo firmado entre a Vale e a DP no caso de Brumadinho; ambas as partes alegam que esse acordo não tem força executiva para ser executado por aqueles que não participaram de sua composição; pode-se pleitear o ingresso nesse esquema, mas não sua execução
 - Acordo opt in x opt out:

- o segundo aborda a ideia de que caso não alegue pela exclusão, será incluído no acordo (adotado pelas class actions dos EUA)
- o primeiro adota a ideia oposta, sendo incluído apenas os que aduzem pela participação no acordo (modelo europeu)
- o Brasil não adota nenhum desses enquadramentos, mas está caminhando para o opt in no âmbito do indivíduo (Mariana e Brumadinho possuem essa previsão – há possibilidade de se habilitar nesses acordos, aceitando sua previsão e dando a quitação – extingue o direito material e veda o direito de ação individual; caso não se habilite, não há quitação, podendo ajuizar sua própria ação)
- Essa via do Brasil preserva a liberdade do indivíduo de aderir ou não, bem como cria uma via geral de reparação (ex. oferta pública de acordos prevista na lei mediação)
- deve-se ter o cuidado de criar uma boa opção; o acordo opt in deve ter as garantias de um devido processo legal coletivo

Polêmica 2

- TAC pode ser feito por associações? R- pela literalidade do texto legal, não
- O caso do acordo coletivo dos planos econômicos ADPF 165: Nesse caso, as associações foram protagonistas
 - Trata-se de acordo opt in
 - A maioria das pessoas não aderiu
 - o STF suspendido as causas individuais, dentre outros subterfúgios, para forçar as pessoas a aderirem
- Ainda não se sabe se essa ADPF será precedente para responder afirmativamente a polêmica

O acordo de não persecução cível (ANPC)

- O CNMP já previa a possibilidade de acordo em improbidade
 - Precisava existir o ressarcimento ao erário e o acordo deveria prever uma das sanções da LIA
 - Veja que isso equivale a procedência do pedido e não a transação
 - em 2019 o CPP foi alterado para admitir o ANPP, tornando o sistema incoerente, já que passou a ser permitido acordo em âmbito penal -mais grave-, mas a LIA vedava o acordo em âmbito de improbidade
 - isso foi resolvido com a lei 14230
- Art. 17-B. O Ministério Público poderá *[STF: ou PJ lesada]*, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados: [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 - I - o integral ressarcimento do dano; [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 - II - a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 1º A celebração do acordo a que se refere o **caput** deste artigo dependerá, cumulativamente: [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

I - da oitiva do ente federativo lesado, em momento anterior ou posterior à propositura da ação; [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

II - de aprovação, no prazo de até 60 (sessenta) dias, pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação; [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

III - de homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 2º Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o **caput** deste artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens, para o interesse público, da rápida solução do caso. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 3º Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará, com indicação dos parâmetros utilizados, no prazo de 90 (noventa) dias. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 4º O acordo a que se refere o **caput** deste artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 5º As negociações para a celebração do acordo a que se refere o **caput** deste artigo ocorrerão entre o Ministério Público, de um lado, e, de outro, o investigado ou demandado e o seu defensor. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 6º O acordo a que se refere o **caput** deste artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 7º Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o **caput** deste artigo, o investigado ou o demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

- Veja que na improbidade o TAC será submetido a homologação judicial (sempre será título executivo judicial)
- A Lei não traz o que ocorrerá se o §3º for desrespeitado
- O acordo de improbidade pode ser um acordo de natureza estrutural visando impedir/reduzir o risco de novas violações

Resolução CNMP 306/2025

Art. 2º O acordo de não persecução civil poderá ser celebrado a qualquer tempo, desde que proporcione suficiente proteção do patrimônio público e da moralidade administrativa, mediante avaliação das peculiaridades do caso concreto que indiquem ser mais vantajoso ao interesse público do que o ajuizamento da ação de improbidade administrativa ou o seu prosseguimento, levando-se em consideração, dentre outros fatores:

- I – a complexidade, o custo e a provável duração do processo;
- II – a adequação das medidas preventivas, ressarcitórias e punitivas contempladas, racionalmente relacionadas com a gravidade do fato, o proveito patrimonial obtido pelo agente, a extensão do dano, a personalidade do infrator e a repercussão social do ilícito;
- III – os prognósticos sobre prováveis efeitos fáticos e jurídicos, a curto, médio e longo prazos;
- IV – a colaboração do agente infrator com a solução negociada e sua capacidade para o cumprimento do que for acordado;

Resolução CNMP 306/2025

V – a adoção de medidas para garantir a ausência, na proposta de acordo, de colusão ou de qualquer espécie de fraude;

VI – o prognóstico do resultado útil das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com a comparação entre o acordo proposto e o provável resultado de um julgamento judicial sobre o mérito da demanda, com ênfase na responsabilidade e nos danos.

Parágrafo único. Em caso de acordo de não persecução civil celebrado após a sentença condenatória, o membro do Ministério Público não poderá convencionar cláusula que preveja a extinção do processo judicial antes de cumpridas todas as condições estabelecidas no acordo.

Art. 4º Poderá o membro do Ministério Público, mediante motivação idônea, recusar-se a oferecer proposta de acordo de não persecução civil, ou ainda, rejeitar proposta de acordo apresentada pelo investigado ou demandado, quando constatar, no caso concreto, que o ajuizamento da ação de improbidade administrativa ou o seu prosseguimento é mais conveniente ao interesse público.

§ 1º Nas hipóteses de recusa de oferecimento de proposta de acordo de não persecução civil ou de discordância com as condições exigidas pelo Ministério Público é cabível pedido de revisão ao órgão competente do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência pelo interessado.

- O Professor defende que o inciso VI acima deveria orientar qualquer acordo



Resolução CNMP 306/2025



Art. 13. A celebração do acordo de não persecução civil dependerá, cumulativamente:

I – de aprovação, Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se no prazo de até 60 (sessenta) dias, pelo órgão do Ministério anterior ao ajuizamento da ação;

II – de homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa.

Parágrafo único. O aditamento do acordo extrajudicial, tenha sido ou não

homologado judicialmente, deverá ser submetido a nova aprovação do órgão de revisão ministerial, salvo entendimento contrário sumulado desse órgão de controle interno.

	TAC (LACP)	ANPC (LIA)	Leniência (12.846)	Colaboração (12.850)	ANPP (28-A, CPP)
Objetivo público	Tutela direitos difusos e coletivos	Ressarcimento do patrimônio público + punição do agente (?)	Reparar danos causados à administração+produzir provas sobre o ilícito em apuração	Produzir provas	Redução de processos de baixa relevância
Quem pode propor	Legitimados públicos	MP ou entidade lesada (STF, ADI 7043)	Pessoa jurídica lesada (MP?)	MP ou delegado	MP
Beneficiário	Qualquer pessoa natural ou jurídica	Pessoa natural ou jurídica que é ou poderia ser ré na improbidade	Apenas a 1ª PJ que aparecer	Qualquer pessoa	Qualquer pessoa
Requisito	Tutela adequada do ilícito ou dano	Ressarcimento+oitiva do ente lesado+aprovação do órgão interno se extrajudicial+oitiva do TC	Ser o 1º+cessar atividade ilícita+cooperar com as apurações administrativas com resultados efetivos (acordo define)+admitir participação	Narrar todos os fatos ilícitos de que participou, abrindo mão do silêncio+indicação de provas e elementos de corroboração+oitiva	Crime com pena mínima menor que 4 anos. Reparar o dano+renunciar a bens ilícitos+confissão+suficiência para repressão/prev+não ter tido benefício em 5 anos+não ser viol. domestica
Homologação judicial obrigatória?	não	sim	não	sim	sim
Prestação	A definir	Ressarcimento integral+ possíveis penas da improbidade (?) + mecanismos de integridade	Reparar o dano+colaborar com as investigações	Contribuição efetiva e voluntária para identificar outros autores ou prevenção de crimes ou recuperação total ou parcial ou localização da vítima	Prestação de serviço ou multa ou outra condição
Benefício para o infrator	Não responder/extinguir ACP	Não responder/extinguir AIA	Redução da multa em 2/3 e isenção de outras penas	Redução de pena privativa ou substituição ou perdão ou não denúncia	Não responder ao

- Note que, em casos complexos, há possibilidade de pessoas diferentes estarem negociando acordos diferentes com requisitos diferentes, obtendo prestações e consequências diferentes no mesmo contexto fático-jurídico
- Isso é um desestímulo aos acordos

Recomendação

- Há menos normas e possui efeitos mais brandos (instrumento mais fraco que os outros)
- Lei Complementar 75/93:

”Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:

XX - expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis”.

- Resolução CNMP 164/2017:
- “ Art. 1º A recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas.

Parágrafo único. Por depender do convencimento decorrente de sua fundamentação para ser atendida e, assim, alcançar sua plena eficácia, a recomendação não tem caráter coercitivo.

- Há vários casos de MS contra recomendações
 - O Professor entende que deveriam ser indeferidos, pois o ato que implica a recomendações é apenas persuasivo
 - Não há ordem ou conduta
- O MP não pode compelir alguém a aceitar a recomendação
 - Pode-se pedir pela divulgação da recomendação e que esta seja respondida
 - não sendo cumprida, pode-se ajuizar uma ação ou propor um TAC no tema
- Art. 2º A recomendação rege-se, entre outros, pelos seguintes princípios:
 - I – motivação;
 - II – formalidade e solenidade;
 - III – celeridade e implementação tempestiva das medidas recomendadas;
 - IV – publicidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e legalidade;
 - V – máxima amplitude do objeto e das medidas recomendadas;
 - VI – garantia de acesso à justiça;
 - VII – máxima utilidade e efetividade;
 - VIII – caráter não-vinculativo das medidas recomendadas;
 - IX – caráter preventivo ou corretivo;
 - X – resolutividade;
 - XI – segurança jurídica;
 - X – a ponderação e a proporcionalidade nos casos de tensão entre direitos fundamentais.

- Art. 3o O Ministério Público, de ofício ou mediante provocação, nos autos de inquérito civil, de procedimento administrativo ou procedimento preparatório, poderá expedir recomendação objetivando o respeito e a efetividade dos direitos e interesses que lhe incumba defender e, sendo o caso, a edição ou alteração de normas.
§ 1o Preliminarmente à expedição da recomendação à autoridade pública, serão requisitadas informações ao órgão destinatário sobre a situação jurídica e o caso concreto a ela afetos, exceto em caso de impossibilidade devidamente motivada.
§ 2o Em casos que reclamam urgência, o Ministério Público poderá, de ofício, expedir recomendação, procedendo, posteriormente, à instauração do respectivo procedimento.
- Art. 4o A recomendação pode ser dirigida, de maneira preventiva ou corretiva, preliminar ou definitiva, a qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, que tenha condições de fazer ou deixar de fazer alguma coisa para salvaguardar interesses, direitos e bens de que é incumbido o Ministério Público.
§ 1o A recomendação será dirigida a quem tem poder, atribuição ou competência para a adoção das medidas recomendadas, ou responsabilidade pela reparação ou prevenção do dano.
§ 2o Quando dentre os destinatários da recomendação figurar autoridade para as quais a lei estabelece caber ao Procurador-Geral o encaminhamento de correspondência ou notificação, caberá a este, ou ao órgão do Ministério Público a quem esta atribuição tiver sido delegada, encaminhar a recomendação expedida pelo promotor ou procurador natural, no prazo de dez dias, não cabendo à chefia institucional a valoração do conteúdo da recomendação, ressalvada a possibilidade de, fundamentadamente, negar encaminhamento à que tiver sido expedida por órgão ministerial sem atribuição, que afrontar a lei ou o disposto nesta resolução ou, ainda, quando não for observado o tratamento protocolar devido ao destinatário.
- Art. 5o Não poderá ser expedida recomendação que tenha como destinatária(s) a(s) mesma(s) parte(s) e objeto o(s) mesmo(s) pedido(s) de ação judicial, ressalvadas as situações excepcionais, justificadas pelas circunstâncias de fato e de direito e pela natureza do bem tutelado, devidamente motivadas, e desde que não contrarie decisão judicial.
- Art. 6o Sendo cabível a recomendação, esta deve ser manejada anterior e preferencialmente à ação judicial.
- Art. 7o A recomendação deve ser devidamente fundamentada, mediante a exposição dos argumentos fáticos e jurídicos que justificam a sua expedição.
- Art. 8o A recomendação conterá a indicação de prazo razoável para a adoção das providências cabíveis, indicando-as de forma clara e objetiva.

- Art. 9º O órgão do Ministério Público poderá requisitar ao destinatário a adequada e imediata divulgação da recomendação expedida, incluindo sua afixação em local de fácil acesso ao público, se necessária à efetividade da recomendação.
- Art. 10. O órgão do Ministério Público poderá requisitar, em prazo razoável, resposta por escrito sobre o atendimento ou não da recomendação, bem como instar os destinatários a respondê-la de modo fundamentado.
- Veja que o principal problema da recomendação é sua unilateralidade, fator que gera grande fragilidade ao seu cumprimento
- Ainda que haja previsão legal apenas para o MP, todos os legitimados coletivos usam esse mecanismo (ideia de que “quem pode mais pode menos”: se pode ação judicial, pode recomendação)

Resumo geral

- Inquérito Civil é um procedimento prévio ao ajuizamento de ação, cujo objetivo é apurar informações que podem ser nela utilizadas. Pode ser feito pelo MP apenas.
- TAC é um acordo entre o legitimado coletivo e o causador do dano, com o objetivo de resolver o problema (isto é, dar tutela ao direito material) extrajudicialmente. Pode ser feito por quaisquer legitimados públicos.
- ANPC é uma modalidade de acordo que pode ser celebrada em caso de improbidade administrativa, sujeito aos requisitos e controles da lei respectiva
- Recomendação é a manifestação, não vinculante, de um entendimento do MP em relação à legalidade de uma conduta.

MP resolutivo x MP demandista

- Nos anos 80 alguns autores perceberam que o MP ajuizava muitas ACP e que estas não resolviam os problemas
- Com a criação do TAC, começou uma defesa de que o MP tinha que demandar menos e resolver mais
- Esses autores defendiam que isso seria feito de maneira melhor com um acordo do que com uma imposição (ação judicial)
- Percebeu-se que, com esse movimento, o MP tem celebrado muito mais acordos do que ações judiciais. Sendo que esses acordos têm demonstrado boa qualidade
- Ademais, esses acordos têm produzido novas técnicas processuais (ex. ATIs; matriz de dano –“tabelamento de danos por categoria”;)